

1517309-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208553/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26491623 - 78º D.P.

JARDINS, 2208553 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ILDO GONÇALVES JUSTO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517309-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517309-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208553/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26491623 - 78º D.P.

JARDINS, 2208553 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ILDO GONÇALVES JUSTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ILDO GONÇALVES JUSTO foi denunciado por infração ao artigo 155, § 1º do Código Penal porque no dia 02 de agosto de 2022, durante o repouso noturno, por volta das

04h20min, na Rua Haddock Lobo, numeral 920, em São Paulo/SP, ILDO GONÇALVES JUSTO, qualificado as fls. 14, subtraiu para si, um lenço e um vestido, avaliados em R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais); uma bolsa, avaliada em R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais); um aparelho celular da marca Apple, modelo 5S; a quantia de R\$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) em espécie; um aparelho celular e um tablet da marca Samsung; uma blusa; cabos e fontes, todos pertencentes ao estabelecimento Peça Rara Jardins, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 04 e boletim de ocorrência de fls. 15/18 e depoimentos colhidos. Em regular audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fls. 45/47).

A denúncia foi recebida (fls. 65), o réu citado (fls. 74) e apresentou defesa prévia (fls. 78).

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por falta de provas e, em caráter subsidiário, no caso de condenação, requereu pena mínima, benefícios previstos em lei, regime mais brando, bem como liberdade até o final do processo.

É o breve relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A representante da vítima, ouvida em juízo, disse que foi acionada pela empresa de segurança Verissure porque o alarme da loja havia sido acionado. Dirigiu-se até lá e constatou a subtração de diversas mercadorias. Por exemplo uma bolsa no valor de cerca de seis mil reais, a qual não foi recuperada. A pessoa que teria subtraído as mercadorias foi detida no mesmo dia. Ela identificada pelas câmeras de segurança e pelas vestimentas conseguiram identificar o réu, que se encontrava embaixo de um viaduto que ficava no trajeto entre a loja e a delegacia. Um lenço da loja estava em seu pescoço. Com ele havia algumas outras pessoas que moram embaixo do viaduto. Para os policiais, o réu teria confirmado a subtração e que teria deixado as mercadorias ao lado de um contêiner. O alarme da loja foi acionado por volta das três horas da manhã. Para ingressar ele quebrou o compartimento da chave e forçou a outra porta.

O policial militar Renan relatou que foram acionados via copom acerca de furto em uma loja. Pelas filmagens constataram as características do indivíduo que ingressou e subtraiu as mercadorias. Nas redondezas, em um viaduto, visualizaram sacolas e o réu, cujas características batiam e decidiram fazer a abordagem. Conseguiram deter o réu. Indagado, o réu confirmou a subtração e disse que o restante dos pertences deixou em uma lixeira. Com ele foi apreendido uma sacola com vestidos e em seu pescoço um lenço todos pertencentes à loja.

Em Juízo, o réu confessou a prática delitativa, apontando que fez isso porque estava passando necessidade e morava na rua. Viu a bolsa na vitrine e com o auxílio de uma barra de ferro entrou na loja, subtraiu a bolsa, um tablete e dinheiro. Com a aproximação policial, deixou a maioria dos pertences ao lado de uma lixeira. Ficou apenas com uma sacola contendo vestidos, ocasião em que foi abordado pela polícia. O dinheiro estava em seu bolso.

A confissão do réu está em consonância com as provas produzidas. Portanto, não há motivo para que se diga que essa confissão é inválida.

O alegado estado de necessidade não foi comprovado por ele. De qualquer maneira, não estaria autorizado a praticar furto de mercadorias para suprir essa necessidade.

Ademais, a Municipalidade e o Estado contam com Secretarias próprias para auxílio à população carente, órgãos voltados a suprir situação emergencial.

Por fim, presente está a causa de aumento do repouso noturno.

De fato, a causa de aumento do repouso noturno deve ser considerada, uma vez que "a causa de aumento do repouso noturno não se relaciona exclusivamente com o descanso da vítima, e sim com a diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança, seja por parte da vítima quanto de terceiros".

E, continua o voto do eminente Ministro: "Este Superior Tribunal de Justiça já

firmou o entendimento no sentido de que "para a incidência a causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública" (HC 162.305/DF, Rel Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, Dje 21/06/2010).

Portanto, pelo conjunto probatório, configurado o delito conforme descrito na denúncia.

Na aplicação da pena, atendido o critério do artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes representado pelas condenações definitivas já depuradas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, o que corresponde a (01) um ano e (02) quatro meses de reclusão e pagamento de (11) onze dias multa.

Na operação posterior, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Na terceira fase, pela causa de aumento relacionado ao repouso noturno, a pena é aumentada em 1/3, o que equivale a (01) um ano, (06) seis meses e (20) vinte dias de reclusão e pagamento de (15) quinze dias multa.

Não há outras causas a apreciar, o que torna a pena acima definitiva.

O valor unitário da multa é fixado no mínimo, de acordo com a condição econômica declarada pelo réu na delegacia, nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", pela reincidência, estabeleço o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Como não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III e do artigo 77, inciso II, representado pela reincidência e não ter feito prova de subsistência por meio honesto, a pena não pode ser substituída e o "sursis" não pode ser deferido.

O réu já tinha sido beneficiado com a liberdade provisória com condições em outros processos, mas descumpriu as mesmas e voltou a delinquir.

Para fins de repressão e prevenção para que fato similar não torne a ocorrer, por falta de provas que o mantenham radicado no distrito da culpa e tendo em vista a reincidência e que possui pena a cumprir por outros processos, incabível a liberdade provisória, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme artigo 312, do CPP. Recomende-se

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar o réu ILDO GONÇALVES JUSTO à pena de (01) um ano, (06) seis meses e (20) vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de (15) quinze dias multa, por infração ao artigo 155, §1º do Código Penal.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA